

GESTIONE AZIENDALE

Livello Avanzato — Contratti, crescita e struttura

Dispensa di ripasso · Sezione 3 del corso

A cura di **Dr. Leonardo Mascia**

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

Indice

Lezione 13 La contrattualistica commerciale essenziale

Lezione 14 Condizioni generali di vendita e clausole da non dimenticare mai

Lezione 15 Il contratto di agenzia e gli altri rapporti commerciali comuni

Lezione 16 Delegare davvero: costruire un secondo livello di responsabilità

Lezione 17 Gestire la crescita: quando l'organizzazione della fase 1 non basta più

Lezione 18 Processi vs persone: perché un'azienda che dipende solo dalle persone è fragile

Lezione 19 Errori comuni di gestione nelle PMI italiane (e come evitarli)

Lezione 20 Il piano industriale e gli obiettivi strategici a 3-5 anni

Lezione 21 La gestione dei fornitori strategici e il vendor rating

Lezione 22 Il lavoro agile (smart working): regole essenziali per le PMI

Lezione 23 La gestione dei conflitti interni in azienda

Lezione 24 Il passaggio da PMI familiare a struttura manageriale: quando e come professionalizzare il management

Lezione 25 Caso pratico riassuntivo: la riorganizzazione di Verdi Srl

Questa dispensa raccoglie, lezione per lezione, gli obiettivi, i punti chiave da ricordare, i riferimenti normativi, gli errori più comuni e un esercizio con soluzione. Usala per ripassare dopo ogni video e prima del quiz di fine sezione.

Il livello avanzato è pensato per l'imprenditore, il responsabile amministrativo o lo studente che ha già costruito le fondamenta organizzative (Lezioni 1-6) e la gestione delle persone (Lezioni 7-12), e ora deve affrontare la fase in cui l'azienda cresce. Le Lezioni 13-15 trattano i contratti commerciali che proteggono i rapporti con clienti, fornitori e reti di vendita: contratto quadro, condizioni generali, agenzia e distribuzione. Le Lezioni 16-19 affrontano il cambio di struttura: il secondo livello di responsabilità, i segnali della crescita, i processi scritti e gli errori più ricorrenti nelle PMI. Le Lezioni 20-25 allargano lo sguardo al medio periodo: piano industriale, fornitori strategici, lavoro agile, conflitti interni, professionalizzazione del management e, in chiusura, il caso riassuntivo della riorganizzazione di Verdi Srl. Questo livello fa da ponte con le guide Controllo di gestione e Programmazione e Finanza, che traducono queste scelte organizzative in numeri, budget e piani finanziari.

Lezione 13 — La contrattualistica commerciale essenziale

OBIETTIVI

- Riconoscere i cinque elementi che un contratto commerciale deve sempre regolare per iscritto.
- Distinguere gli strumenti di tutela in caso di inadempimento: clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere, clausola penale.
- Calcolare gli interessi di mora e l'indennizzo forfettario previsti dalla disciplina sui ritardi di pagamento tra imprese.
- Impostare un contratto quadro di fornitura per i clienti ricorrenti.

PUNTI CHIAVE

- Il contratto scritto serve soprattutto a provare cosa si è concordato e a rendere prevedibili le conseguenze dell'inadempimento.
- Gli elementi minimi sono cinque: oggetto, prezzo e pagamento, tempi, foro e legge applicabile, clausola risolutiva espressa.
- Tra imprese il termine legale è di 30 giorni; il ritardo genera interessi di mora automatici (10,40% nel secondo semestre 2026) e 40 euro di indennizzo forfettario.
- La clausola risolutiva espressa richiede obbligazioni specifiche e una dichiarazione della parte interessata.
- Per i clienti ricorrenti, il contratto quadro evita di rinegoziare le condizioni a ogni ordine.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **Artt. 1321 e ss. c.c.** — disciplina generale del contratto: accordo, causa, oggetto e forma.
- **Art. 1382 c.c.** — clausola penale: dovuta indipendentemente dalla prova del danno; limita il risarcimento salvo patto contrario.
- **Art. 1384 c.c.** — il giudice può ridurre equamente la penale manifestamente eccessiva o in caso di adempimento parziale.
- **Art. 1454 c.c.** — diffida ad adempiere, con termine di regola non inferiore a 15 giorni.
- **Art. 1455 c.c.** — il contratto non si risolve se l'inadempimento ha scarsa importanza.
- **Art. 1456 c.c.** — clausola risolutiva espressa: opera su dichiarazione della parte interessata.
- **D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231** (artt. 4, 5, 6, 7) — termini di pagamento nelle transazioni commerciali, interessi di mora (tasso BCE + 8 punti), indennizzo forfettario di 40 euro, nullità delle clausole gravemente inique.

- **Comunicato MEF (GU n. 163 del 16 luglio 2026)** — tasso di riferimento 2,40% per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2026, quindi mora al 10,40%.
- **Reg. (UE) n. 1215/2012, art. 25** — accordo sul foro competente nei rapporti con controparti di altri Stati membri: deve risultare chiaro e concluso o provato per iscritto (comprese le comunicazioni elettroniche con registrazione durevole).

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Affidarsi solo a ordini via email o telefono** con i clienti abituali. Conseguenza: in caso di lite si discute su cosa era stato concordato. Rimedio: contratto quadro firmato una volta, richiamato in ogni ordine.
2. **Scrivere una clausola risolutiva generica** ("in caso di inadempimento di qualsiasi obbligo"). Conseguenza: è inefficace come clausola risolutiva. Rimedio: indicare obbligazioni e soglie precise.
3. **Credere che la clausola risolutiva operi in automatico**. Conseguenza: il contratto resta in vita e si continua a consegnare. Rimedio: inviare subito la dichiarazione di volersene avvalere via PEC.
4. **Fissare penali sproporzionate**. Conseguenza: il giudice può ridurle (art. 1384 c.c.) e il rapporto commerciale si deteriora. Rimedio: penali commisurate al danno ragionevolmente prevedibile.
5. **Dimenticare foro e legge applicabile con clienti esteri**. Conseguenza: possibile causa all'estero. Rimedio: clausola di foro chiara, accettata per iscritto.

ESERCIZIO DI VERIFICA

Verdi Srl emette una fattura di **7.000 € + IVA 22%** a un cliente impresa, senza accordi scritti sul termine di pagamento. Il cliente paga 75 giorni dopo la data di ricevimento della fattura. Il ritardo cade interamente nel secondo semestre 2026.

1. Qual è il termine di pagamento applicabile e quanti giorni di ritardo si contano?
2. Calcola interessi di mora e importo totale spettante oltre al capitale.
3. Quale clausola del contratto quadro avrebbe permesso di bloccare nuove consegne durante il ritardo?

Soluzione

1. In assenza di accordo scritto vale il termine legale di **30 giorni**: ritardo = $75 - 30 = 45$ giorni.
2. Importo fattura = $7.000 \times 1,22 = 8.540$ €. Interessi = $8.540 \times 10,40\% \times 45 / 365 = 109,50$ €. Più indennizzo forfettario di 40 € = **149,50 €** oltre al capitale.
3. Una clausola di **sospensione delle forniture** in caso di ritardo nei pagamenti (es. oltre 15 giorni dalla scadenza), da affiancare eventualmente a una clausola risolutiva

espressa per i ritardi ripetuti.

Lezione 14 — Condizioni generali di vendita e clausole da non dimenticare mai

OBIETTIVI

- Spiegare quando le condizioni generali di vendita vincolano il cliente e quando no.
- Individuare le clausole che richiedono la specifica approvazione per iscritto.
- Usare correttamente la riserva di proprietà, conoscendone limiti e condizioni di opponibilità.
- Redigere una struttura essenziale di condizioni generali per una PMI commerciale.

PUNTI CHIAVE

- Le CGV vincolano il cliente solo se conosciute o conoscibili al momento della conclusione del contratto.
- Le clausole vessatorie (limitazioni di responsabilità, sospensioni, foro) richiedono una seconda approvazione scritta e specifica.
- Non si può limitare la responsabilità per dolo o colpa grave.
- La riserva di proprietà funziona per beni identificabili, con atto di data certa, ed è soggetta alla soglia di 1/8 del prezzo.
- Tra imprese gli interessi di mora legali si applicano comunque: la clausola serve a renderli espliciti e a collegarli ad altre conseguenze.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **Art. 1341 c.c.** — condizioni generali di contratto: efficaci se conosciute o conoscibili; clausole vessatorie da approvare specificamente per iscritto.
- **Art. 1342 c.c.** — contratti conclusi mediante moduli o formulari: stessa regola di specifica approvazione.
- **Art. 1229 c.c.** — è nullo il patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità per dolo o colpa grave.
- **Art. 1523 c.c.** — vendita con riserva di proprietà: la proprietà passa con il pagamento dell'ultima rata, i rischi dalla consegna.
- **Art. 1524 c.c.** — opponibilità ai creditori con atto scritto di data certa anteriore al pignoramento; per le macchine oltre 15,49 €, trascrizione per l'opponibilità al terzo acquirente.
- **Art. 1525 c.c.** — il mancato pagamento di una sola rata non superiore a 1/8 del prezzo non consente la risoluzione.
- **Art. 1526 c.c.** — in caso di risoluzione, restituzione delle rate con equo compenso per l'uso e risarcimento.

- **D.Lgs. 231/2002** — interessi di mora legali tra imprese (Lezione 13).

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Inviare le CGV dopo la conclusione del contratto** (es. sul retro della fattura). Conseguenza: non vincolano il cliente. Rimedio: farle accettare prima o al momento dell'ordine.
2. **Una sola firma in fondo al documento**. Conseguenza: le clausole vessatorie (foro, limitazioni di responsabilità) sono inefficaci. Rimedio: seconda firma specifica, con menzione del contenuto delle clausole.
3. **Escludere ogni responsabilità**. Conseguenza: la clausola è nulla per dolo e colpa grave (art. 1229 c.c.). Rimedio: limitare, non escludere, e solo per colpa lieve.
4. **Contare sulla riserva di proprietà per beni che si incorporano**. Conseguenza: tutela solo apparente. Rimedio: usarla per beni identificabili e dare data certa al patto.
5. **Copiare CGV di altri settori**. Conseguenza: clausole incoerenti con il proprio modo di vendere. Rimedio: farle redigere o rivedere da un legale sulla base dei propri processi.

ESERCIZIO DI VERIFICA

Verdi Srl vende un'attrezzatura per **16.000 €** in **8 rate mensili da 2.000 €**, con riserva di proprietà. Il cliente salta la quinta rata ma paga regolarmente la sesta.

1. Verdi Srl può chiedere la risoluzione del contratto?
2. Se invece il cliente saltasse la quinta e la sesta rata, cosa cambierebbe?
3. Delle seguenti clausole delle CGV, quali richiedono la specifica approvazione per iscritto? (a) prezzo e listino; (b) foro competente esclusivo; (c) limitazione di responsabilità al valore della fornitura; (d) modalità di consegna.

Soluzione

1. Soglia = $16.000 / 8 = 2.000 \text{ €}$. La rata non pagata è pari a 2.000 €, quindi **non supera** l'ottava parte: per l'art. 1525 c.c. la risoluzione non è consentita, nonostante qualunque patto contrario. Verdi Srl può comunque chiedere il pagamento della rata con gli interessi di mora.
2. Con due rate non pagate (4.000 €) la regola dell'art. 1525 non opera più: si applica la regola generale della non scarsa importanza dell'inadempimento (art. 1455 c.c.), e la risoluzione diventa praticabile.
3. Richiedono la specifica approvazione **(b)** foro competente e **(c)** limitazione di responsabilità. Prezzo e modalità di consegna sono clausole ordinarie.

Lezione 15 — Il contratto di agenzia e gli altri rapporti commerciali comuni

OBIETTIVI

- Distinguere agente, distributore (concessionario) e procacciatore d'affari in base a rischio, rappresentanza e stabilità.
- Conoscere gli obblighi principali del preponente verso l'agente: provvigioni, contributi Enasarco, preavviso, indennità di fine rapporto.
- Stimare il costo e il rischio delle diverse forme di vendita indiretta.
- Scegliere la figura contrattuale coerente con la strategia commerciale.

PUNTI CHIAVE

- Agente, distributore e procacciatore si distinguono per rischio di credito, controllo del prezzo e stabilità del rapporto.
- Il contratto di agenzia va provato per iscritto e definisce zona, esclusiva e provvigioni.
- Nel 2026 i contributi Enasarco sono il 17% delle provvigioni, metà a carico del preponente, entro i massimali.
- Alla cessazione contano preavviso (1-6 mesi), indennità (massimo un'annualità media) e AEC di categoria.
- Il distributore costa più margine, ma trasferisce rischio e gestione degli incassi.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **Art. 1742 c.c.** — nozione di contratto di agenzia; prova scritta del contratto.
- **Art. 1743 c.c.** — diritto di esclusiva nella zona.
- **Art. 1748 c.c.** — diritto alla provvigione per gli affari conclusi per effetto dell'intervento dell'agente.
- **Art. 1750 c.c.** — recesso dal contratto a tempo indeterminato e durata minima del preavviso (da 1 a 6 mesi).
- **Art. 1751 c.c.** — indennità in caso di cessazione; massimo pari a un'indennità annua sulla media degli ultimi cinque anni; decadenza annuale.
- **Art. 1751-bis c.c.** — patto di non concorrenza post-contrattuale: forma scritta, durata massima di due anni, indennità.
- **AEC Commercio 2009** — accordo economico collettivo per agenti e rappresentanti del settore commercio (FIRR, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica).
- **Fondazione Enasarco** — aliquota 17% e massimali/minimali provvigionali 2026.

- **Cass. n. 1078/1999** — distinzione tra agente (stabilità) e procacciatore d'affari (occasionalità).

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Chiamare "procacciatore" un agente di fatto.** Conseguenza: riqualificazione del rapporto, recupero dei contributi Enasarco e indennità di fine rapporto. Rimedio: qualificare il rapporto in base all'attività effettivamente svolta.
2. **Non prevedere per iscritto zona, esclusiva e provvigioni.** Conseguenza: liti su provvigioni per affari "indiretti". Rimedio: contratto scritto dettagliato.
3. **Dimenticare l'indennità di fine rapporto nel budget.** Conseguenza: costo imprevisto alla cessazione. Rimedio: accantonamento annuo stimato prudenzialmente.
4. **Non considerare il preavviso.** Conseguenza: se si recede senza rispettarlo, è dovuta l'indennità sostitutiva. Rimedio: pianificare la cessazione tenendo conto dei mesi di preavviso maturati.
5. **Patto di non concorrenza oltre i due anni.** Conseguenza: nullo per la parte eccedente. Rimedio: rispettare i limiti dell'art. 1751-bis c.c.

ESERCIZIO DI VERIFICA

Un agente plurimandatario di Verdi Srl, persona fisica, ha percepito provvigioni di 6.000 €, 7.000 €, 9.000 € e 10.000 € nei quattro anni del rapporto. Verdi Srl decide di recedere durante il quinto anno.

1. Qual è il preavviso minimo previsto dall'art. 1750 c.c.?
2. Qual è il limite massimo dell'indennità di fine rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c.?
3. Quanto ha pagato Verdi Srl di contributi Enasarco a proprio carico nel quarto anno?

Soluzione

1. Nel quinto anno di rapporto il preavviso minimo è di **5 mesi** (un mese per ogni anno iniziato, fino al massimo di sei).
2. Il rapporto dura da meno di cinque anni, quindi la media si calcola sul periodo effettivo:
 $(6.000 + 7.000 + 9.000 + 10.000) / 4 = \mathbf{8.000 \text{ €}}$. L'indennità non può superare 8.000 € (oltre all'eventuale risarcimento del danno), sempre che ricorrano i presupposti del primo comma.
3. Nel quarto anno le provvigioni sono 10.000 €, sotto il massimale di 30.478 €: quota preponente = $10.000 \times 8,5\% = \mathbf{850 \text{ €}}$ (la stessa somma è trattenuta all'agente, per un totale versato di 1.700 €).

Lezione 16 — Delegare davvero: costruire un secondo livello di responsabilità

OBIETTIVI

- Spiegare perché il numero di collaboratori diretti di una persona ha un limite strutturale.
- Progettare un secondo livello di responsabilità con perimetri, soglie e informazioni chiare.
- Distinguere la delega di singole decisioni dalla delega di un'intera funzione.
- Accompagnare il passaggio con strumenti minimi di controllo.

PUNTI CHIAVE

- Il secondo livello delega intere funzioni, non solo singole decisioni.
- Il numero di riporti diretti ha un limite strutturale: oltre le 7-8 persone il coordinamento peggiora.
- Ogni responsabile ha bisogno di perimetro, obiettivi, poteri con soglie e informazioni.
- Il titolare passa dal controllo delle azioni al controllo dei risultati.
- Il segnale d'allarme è un titolare che non riesce più a rispondere in giornata alle richieste operative.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **V. A. Graicunas, "Relationship in Organization" (1933)** — formula delle relazioni potenziali in funzione del numero di collaboratori diretti.
- **L. F. Urwick, "The Manager's Span of Control", Harvard Business Review (1956)** — sviluppo del principio dell'ampiezza del controllo.
- **Matrice RACI** (Lezione 3) — strumento per assegnare un solo Accountable per attività anche nel secondo livello.
- **Art. 2086, secondo comma, c.c.** — l'imprenditore che opera in forma societaria deve istituire un assetto organizzativo adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa: un secondo livello ben definito ne è una componente concreta.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Nominare il "più bravo tecnicamente"** senza verificare le capacità di coordinamento. Conseguenza: si perde un ottimo operativo e si ottiene un responsabile in difficoltà. Rimedio: valutare anche attitudine a organizzare e comunicare, con un periodo di affiancamento.
2. **Delegare la responsabilità senza i poteri.** Conseguenza: il responsabile deve chiedere tutto al titolare e il collo di bottiglia resta. Rimedio: soglie scritte e rispettate.

3. **Scavalcare il responsabile** rispondendo direttamente al suo team. Conseguenza: si svuota l'autorità del secondo livello. Rimedio: reindirizzare sempre le richieste al responsabile competente.
4. **Nessun sistema di report.** Conseguenza: il titolare si sente "cieco" e torna a controllare tutto. Rimedio: pochi KPI settimanali, sempre gli stessi.

ESERCIZIO DI VERIFICA

Il titolare di un'azienda di 12 persone ha oggi 11 riporti diretti. Propone di creare due responsabili, ciascuno con 5 collaboratori, più l'amministrazione in staff.

1. Calcola le relazioni potenziali secondo Graicunas per il titolare prima ($n = 11$) e dopo ($n = 3$, considerando anche l'amministrazione).
2. Indica quattro elementi da formalizzare per ciascun responsabile.

Soluzione

1. Prima: $11 \times (2^{10} + 11 - 1) = 11 \times (1.024 + 10) = \mathbf{11.374}$ relazioni potenziali. Dopo: $3 \times (2^2 + 3 - 1) = 3 \times 6 = \mathbf{18}$. Il numero è teorico, ma rende evidente perché la qualità del coordinamento migliora: il titolare passa da un sistema ingestibile a uno governabile.
2. Perimetro (persone e attività), obiettivi SMART, poteri e soglie decisionali, informazioni e KPI da riportare con frequenza definita.

Lezione 17 — Gestire la crescita: quando l'organizzazione della fase 1 non basta più

OBIETTIVI

- Riconoscere i segnali che indicano la necessità di un cambio di struttura.
- Inquadrare la crescita aziendale come una successione di fasi e di crisi prevedibili.
- Misurare i segnali con indicatori semplici, invece che con impressioni.
- Pianificare una riorganizzazione per tappe.

PUNTI CHIAVE

- Ogni struttura organizzativa è adatta a una certa dimensione: crescendo, va cambiata.
- Secondo Greiner, le soluzioni di una fase diventano la causa della crisi successiva.
- I segnali di crisi strutturale si possono misurare: richieste in attesa, errori ripetuti, ore di riunione.
- La riorganizzazione si fa per tappe: diagnosi, disegno, comunicazione, verifica.
- La crescita che sembra un problema di troppo lavoro è quasi sempre un problema di struttura.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **L. E. Greiner, "Evolution and Revolution as Organizations Grow", Harvard Business Review, 1972** — modello delle fasi di crescita e delle crisi organizzative.
- **Art. 2086, secondo comma, c.c.** (introdotto dal D.Lgs. 14/2019) — dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche per rilevare tempestivamente la crisi: l'adeguatezza va quindi rivalutata quando le dimensioni cambiano.
- **Matrice RACI e obiettivi SMART** (Lezioni 3 e 5) — strumenti per il disegno della nuova struttura.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Rispondere alla crescita solo con più ore di lavoro.** Conseguenza: stanchezza e errori in aumento, senza risolvere la causa. Rimedio: diagnosi strutturale con dati.
2. **Copiare l'organigramma di una grande azienda.** Conseguenza: burocrazia sproporzionata. Rimedio: aggiungere solo i livelli e i ruoli che risolvono un problema osservato.
3. **Riorganizzare senza comunicare.** Conseguenza: resistenze e confusione su "a chi chiedere". Rimedio: presentazione esplicita del nuovo assetto a tutto il team.
4. **Non verificare dopo l'avvio.** Conseguenza: non si sa se la riorganizzazione ha funzionato. Rimedio: rimisurare gli stessi indicatori dopo 3 mesi.

ESERCIZIO DI VERIFICA

Un'azienda ha 18 dipendenti divisi su 3 sedi e tiene una riunione generale settimanale di 1,5 ore con tutti. Propone invece: una riunione di 30 minuti per sede (6 persone per sede) e un coordinamento di 45 minuti tra titolare e 3 responsabili di sede.

1. Calcola le ore-persona settimanali prima e dopo.
2. Quale fase e quale crisi del modello di Greiner sta probabilmente affrontando l'azienda, se tutte le decisioni passano ancora dal titolare?

Soluzione

1. Prima: $18 \times 1,5 = 27$ **ore-persona**. Dopo: riunioni di sede $3 \times 6 \times 0,5 = 9$; coordinamento $4 \times 0,75 = 3$; totale **12 ore-persona**, con un risparmio di 15 ore-persona a settimana.
2. Con decisioni ancora accentrate nel titolare e più sedi da coordinare, l'azienda è verosimilmente nella fase di **direzione** e sta entrando nella **crisi di autonomia**: chi è vicino ai problemi (le sedi) non ha il potere di decidere. La risposta è la delega strutturata (Lezione 16).

Lezione 18 — Processi vs persone: perché un'azienda che dipende solo dalle persone è fragile

OBIETTIVI

- Spiegare la differenza tra conoscenza "nella testa delle persone" e conoscenza codificata in processi.
- Individuare le attività critiche che richiedono una procedura scritta.
- Redigere una checklist operativa essenziale.
- Stimare il costo della mancanza di procedure in caso di assenza o uscita di una persona chiave.

PUNTI CHIAVE

- La conoscenza tacita resta nelle persone; la conoscenza scritta resta in azienda.
- Si documentano prima le attività critiche e concentrate su una sola persona.
- Una buona procedura è breve, ha responsabili e controlli, ed è testata da un collega.
- Il costo di scrivere una procedura è quasi sempre una frazione del costo di non averla.
- Un'azienda meno dipendente dalle singole persone è più vendibile, finanziabile e capace di crescere.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **Art. 2086, secondo comma, c.c.** — l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato comprende anche la definizione di funzioni, procedure e responsabilità: un'azienda che dipende da conoscenze non documentate ha un assetto più fragile.
- **D.Lgs. 151/2001, art. 16** — il congedo di maternità dura complessivamente cinque mesi (di regola due prima e tre dopo il parto, con flessibilità): un'assenza programmabile, che consente di preparare in anticipo il passaggio di consegne.
- **Approccio per processi della norma ISO 9001** — riferimento metodologico per gestire le attività come processi con input, output, responsabilità e controlli, anche senza perseguire una certificazione.
- **Guida Contabilità, Lezione 7** — scadenza del versamento IVA mensile entro il 16 del mese successivo.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Scrivere manuali lunghi e generici.** Conseguenza: nessuno li usa. Rimedio: checklist di una pagina per ciascuna attività critica.

2. **Scrivere il processo solo dopo l'emergenza.** Conseguenza: si paga il costo della ricostruzione. Rimedio: mappare subito le attività critiche concentrate su una sola persona.
3. **Non testare la procedura.** Conseguenza: passaggi "ovvi" per l'autore mancano. Rimedio: farla eseguire a un collega.
4. **Non aggiornarla.** Conseguenza: procedure superate che generano errori. Rimedio: revisione annuale e a ogni cambio di norme o software.
5. **Vivere la procedura come sfiducia.** Conseguenza: resistenze del personale esperto. Rimedio: coinvolgere chi svolge l'attività come autore della procedura.

ESERCIZIO DI VERIFICA

In un'azienda, solo il responsabile acquisti sa gestire gli ordini al fornitore principale (lead time, minimi d'ordine, condizioni). Scrivere la procedura richiederebbe 8 ore. In caso di assenza imprevista, si stima che un sostituto perderebbe 30 ore per ricostruire le informazioni e che nel frattempo si verificherebbero rotture di stock con un margine perso di 2.500 €. Il costo orario aziendale del personale amministrativo è di 25 €.

1. Calcola il costo di scrivere la procedura e il costo dell'assenza senza procedura.
2. Individua almeno tre contenuti essenziali della procedura.

Soluzione

1. Costo della procedura = $8 \times 25 = 200 \text{ €}$. Costo dell'assenza senza procedura = $30 \times 25 + 2.500 = 750 + 2.500 = 3.250 \text{ €}$. La procedura costa circa il 6% del danno che evita.
2. Ad esempio: anagrafica e contatti del fornitore; lead time e minimi d'ordine per famiglia di prodotto; punti di riordino delle scorte; condizioni di pagamento e sconti concordati; responsabile e sostituto; controllo della conferma d'ordine.

Lezione 19 — Errori comuni di gestione nelle PMI italiane (e come evitarli)

OBIETTIVI

- Riconoscere i sei errori di gestione più ricorrenti nelle PMI e le loro cause.
- Collegare ogni errore allo strumento della guida che lo previene.
- Effettuare un'autodiagnosi organizzativa con un punteggio semplice.
- Stabilire le priorità di intervento in base all'impatto.

PUNTI CHIAVE

- Gli errori di gestione delle PMI sono ricorrenti e nascono da una struttura rimasta alla fase iniziale.
- Ogni errore ha uno strumento che lo previene, già visto nelle lezioni della guida.
- Gli errori si alimentano a vicenda: per questo conta l'ordine degli interventi.
- Un'autodiagnosi da 0 a 12 rende visibili le priorità e i progressi nel tempo.
- L'adeguatezza dell'organizzazione è anche un dovere previsto dall'art. 2086 c.c., proporzionato alle dimensioni dell'impresa.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **Art. 2086, secondo comma, c.c.** — dovere dell'imprenditore che opera in forma societaria di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche per la rilevazione tempestiva della crisi. Gli errori 1, 4 e 5 sono tipiche carenze di assetto organizzativo.
- **D.Lgs. 231/2002 e artt. 1341, 1456, 1523 c.c.** — strumenti contrattuali che rimediano all'errore 3 (Lezioni 13-14).
- **Modello di Greiner e principio dell'ampiezza del controllo** — riferimenti per gli errori 2 e 4 (Lezioni 16-17).
- **Guida Crisi d'impresa** — collegamento tra assetti adeguati e indicatori di allerta.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Voler correggere tutto insieme.** Conseguenza: nessun intervento viene completato. Rimedio: partire dalle aree con punteggio 0 e maggiore impatto, una alla volta.
2. **Autovalutarsi con indulgenza.** Conseguenza: diagnosi falsata. Rimedio: far compilare l'autodiagnosi anche ai responsabili o a un consulente esterno e confrontare i risultati.
3. **Considerare questi temi "da grande azienda".** Conseguenza: si interviene solo dopo un danno. Rimedio: ricordare che l'adeguatezza degli assetti si misura sulle dimensioni

dell'impresa, quindi riguarda anche le piccole società.

4. **Non ripetere la diagnosi.** Conseguenza: i progressi non si vedono e gli strumenti si "sfilacciano". Rimedio: ripeterla una volta l'anno.

ESERCIZIO DI VERIFICA

Un'impresa di distribuzione di 12 dipendenti presenta questa situazione: organigramma scritto ma non aggiornato da tre anni; nessuna soglia di delega; condizioni generali di vendita accettate dai clienti con una sola firma; titolare con 11 riporti diretti; nessuna procedura scritta; un cruscotto mensile con fatturato, margine e DSO usato regolarmente.

1. Assegna un punteggio da 0 a 2 a ciascuna delle 6 aree e calcola il totale.
2. Indica le due priorità di intervento e motiva la scelta.

Soluzione

1. Organigramma: **1** (esiste ma non aggiornato). Delega: **0**. Contratti scritti: **1** (le CGV esistono, ma senza seconda firma le clausole vessatorie, come foro e limitazioni di responsabilità, sono inefficaci). Secondo livello: **0**. Processi scritti: **0**. KPI: **2**. Totale = $1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 2 = 4$: organizzazione ancora da fase 1.
2. Priorità 1: **secondo livello con soglie di delega** (aree 2 e 4), perché 11 riporti diretti rendono il titolare un collo di bottiglia e senza responsabili non si troverà il tempo per gli altri interventi. Priorità 2: **procedure scritte per le attività critiche** (area 5), a partire da quelle concentrate su una sola persona. La correzione delle CGV (seconda firma) è rapida e poco costosa e può essere fatta subito, in parallelo.

Lezione 20 — Il piano industriale e gli obiettivi strategici a 3-5 anni

OBIETTIVI

- Distinguere il piano industriale dal budget annuale e dagli obiettivi SMART di breve periodo.
- Costruire la struttura essenziale di un piano industriale per una PMI: direzione, leve, azioni, numeri, responsabili.
- Tradurre un obiettivo strategico pluriennale in tappe annuali misurabili e assegnate.
- Verificare la sostenibilità economica di un obiettivo strategico con gli strumenti del controllo di gestione.

PUNTI CHIAVE

- Il piano industriale fissa dove l'azienda vuole arrivare in 3-5 anni e con quali leve; il budget e gli obiettivi SMART ne sono le tappe annuali e operative.
- Un piano essenziale ha cinque blocchi: punto di partenza, intenzioni strategiche, azioni, tappe con responsabili, numeri a supporto.
- Ogni obiettivo va sottoposto al test del break-even, ricalcolato con i nuovi costi fissi introdotti dalle azioni del piano.
- È buona prassi distinguere uno scenario obiettivo, per guidare l'azione, da uno scenario prudenziale, per la banca.
- I numeri finanziari completi (proiezioni a 3 anni, DSCR, rating) si costruiscono con la guida Programmazione e Finanza, partendo dagli obiettivi definiti qui.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **Art. 2086, secondo comma, Codice Civile** — impone all'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale. La pianificazione pluriennale è uno degli strumenti con cui una Srl come Verdi dimostra di avere assetti adeguati.
- **D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)** — ha introdotto il secondo comma dell'art. 2086 c.c.; il tema dell'uso degli strumenti previsionali in funzione di allerta è sviluppato nella guida **Crisi d'impresa**.
- **Borsa Italiana, "Guida al piano industriale" (2003)** — documento di riferimento in Italia sulla struttura di un piano industriale (strategia, azioni, ipotesi, proiezioni economico-finanziarie); nato per le società quotate, i suoi principi di coerenza e verificabilità delle ipotesi valgono anche per le PMI.

- **Linee Guida EBA/GL/2020/06** — orientamenti europei sulla concessione del credito, che chiedono alle banche di valutare la capacità di rimborso prospettica dell'impresa: è il motivo per cui il piano deve arrivare fino ai numeri finanziari (guida Programmazione e Finanza).

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Obiettivi strategici espressi in aggettivi.** "Crescere", "consolidarsi", "innovare" non orientano nessuno. Conseguenza: ogni reparto interpreta a modo suo e le risorse si disperdono. Rimedio: almeno un numero e una data per ogni intenzione.
2. **Nessun collegamento con il budget.** Il piano resta in un cassetto e il budget dell'anno viene costruito come se non esistesse. Rimedio: il primo anno del piano deve coincidere con il budget (guida Controllo di gestione, Lezione 10).
3. **Ignorare i nuovi costi fissi.** Si proiettano ricavi in crescita dimenticando che assunzioni e nuove sedi alzano il break-even. Conseguenza: crescita del fatturato con utile in calo. Rimedio: rifare il calcolo del break-even per ogni scenario.
4. **Confondere lo scenario obiettivo con lo scenario da presentare in banca.** Conseguenza: ipotesi non giustificabili in istruttoria e perdita di credibilità. Rimedio: due scenari espliciti.
5. **Un piano senza responsabili.** Le azioni "dell'azienda" non sono di nessuno. Rimedio: un solo Accountable per ogni tappa (Lezione 3).

ESERCIZIO DI VERIFICA

Verdi Srl decide di attribuire al reparto B il 30% del costo aziendale del responsabile commerciale (50.400 €). Con i dati dell'esempio (margine di contribuzione 28,57%, costi fissi attuali del reparto 30.000 €):

1. Calcola il risultato del reparto B all'Anno 3, con fatturato di 150.000 €.
2. Calcola il nuovo break-even del reparto B.
3. Quale indicazione ne trai per il piano?

Soluzione

1. Quota del costo attribuita: $50.400 \times 30\% = 15.120$ €. Nuovi costi fissi del reparto: $30.000 + 15.120 = 45.120$ €. Margine di contribuzione a 150.000 €: $150.000 \times 28,57\% = 42.857$ €. Risultato: $42.857 - 45.120 = -2.263$ € (perdita).
2. Nuovo break-even: $45.120 \div 0,2857 = 157.920$ € circa.
3. Con questa ripartizione, l'obiettivo di 150.000 € non basta a portare il reparto in utile. Le alternative sono tre: alzare il traguardo oltre 157.920 €, migliorare il margine di contribuzione (prezzi, condizioni d'acquisto, mix di prodotti: guida Controllo di gestione, Lezioni 5 e 16), oppure verificare se il criterio di ripartizione è corretto, dato che il responsabile commerciale lavora anche per il reparto A e per il nuovo punto vendita. Il piano va rivisto prima di essere approvato, non dopo.

Lezione 21 — La gestione dei fornitori strategici e il vendor rating

OBIETTIVI

- Classificare i fornitori in base al loro peso strategico e al rischio di sostituzione.
- Progettare un sistema di vendor rating con criteri, pesi, scale di punteggio e soglie minime.
- Leggere un vendor rating nel tempo, riconoscendo quando una media "buona" nasconde un peggioramento.
- Collegare la valutazione dei fornitori alle clausole contrattuali e ai KPI di magazzino.

PUNTI CHIAVE

- I fornitori strategici si riconoscono da volume d'acquisto, unicità e difficoltà di sostituzione; la matrice di Kraljic aiuta a classificarli.
- Un vendor rating utile ha criteri misurabili, scale ancorate a dati, pesi coerenti con le priorità aziendali e soglie minime sui criteri critici.
- Una media complessiva buona può nascondere un peggioramento recente: il rating va letto per criterio e per periodo.
- Ogni calo deve generare un'azione: incontro, piano di miglioramento, eventuale fornitore alternativo.
- Dipendere da un unico fornitore non monitorato è un rischio di continuità paragonabile alla dipendenza da un'unica persona chiave.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **UNI EN ISO 9001:2015, punto 8.4** (controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno) — chiede alle organizzazioni certificate di definire e applicare criteri per la valutazione, la selezione, il monitoraggio delle prestazioni e la rivalutazione dei fornitori esterni, conservandone evidenza documentata. È il riferimento più diffuso per un vendor rating strutturato. A settembre 2026 è stata pubblicata la nuova edizione ISO 9001:2026, con un periodo di transizione di tre anni per le organizzazioni già certificate.
- **D.Lgs. 231/2002** (ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) — nelle transazioni tra imprese il termine ordinario è di 30 giorni; termini più lunghi, di norma fino a 60 giorni, devono essere pattuiti espressamente; in caso di ritardo maturano automaticamente interessi moratori al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali, salvo diverso accordo. È la cornice entro cui si valuta la "flessibilità sui pagamenti".
- **Art. 9, Legge 192/1998** (abuso di dipendenza economica) — vieta lo sfruttamento della dipendenza economica di un'impresa cliente o fornitrice, cioè la situazione in cui un'impresa può imporre un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi; il patto che realizza l'abuso è nullo.

Ricorda che la dipendenza da un fornitore dominante è anche un tema giuridico, non solo operativo.

- **Matrice di Kraljic** (P. Kraljic, "Purchasing Must Become Supply Management", *Harvard Business Review*, 1983) — modello di classificazione degli acquisti in base a impatto e rischio.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Guardare solo il punteggio complessivo.** Conseguenza: un crollo su un criterio critico resta invisibile, come nell'esempio. Rimedio: soglie minime per criterio.
2. **Scale non ancorate a dati.** "Puntualità: 4" senza sapere che cosa significhi. Conseguenza: valutazioni soggettive, contestabili dal fornitore. Rimedio: definire la scala in percentuali misurabili.
3. **Valutare senza agire.** Il rating viene compilato ma non genera incontri né piani di miglioramento. Rimedio: per ogni calo, un'azione con responsabile e scadenza (Lezione 5).
4. **Nessuna alternativa qualificata.** Quando il fornitore unico peggiora non c'è un piano B pronto. Rimedio: almeno un fornitore alternativo testato per le categorie strategiche.
5. **Clausole contrattuali assenti.** Senza termini di consegna scritti, il ritardo non ha conseguenze. Rimedio: collegare il rating al contratto quadro (Lezione 13).

ESERCIZIO DI VERIFICA

Verdi Srl deve scegliere un secondo fornitore per i materiali edili e adotta pesi diversi per ciascun criterio: puntualità 30%, difettosità 30%, prezzo 25%, flessibilità pagamenti 15%, con **soglia minima di 4 sulla puntualità**.

Fornitore	Puntualità	Difettosità	Prezzo	Pagamenti
Alfa	4	5	3	4
Beta	5	3	4	3
Gamma	3	4	5	5

1. Calcola la media semplice e la media ponderata di ciascun fornitore.
2. Quale fornitore va scelto? Motiva la risposta.

Soluzione

1. Medie: - Alfa: semplice $(4+5+3+4) \div 4 = \mathbf{4,00}$; ponderata $4 \times 0,30 + 5 \times 0,30 + 3 \times 0,25 + 4 \times 0,15 = 1,20 + 1,50 + 0,75 + 0,60 = \mathbf{4,05}$. - Beta: semplice $(5+3+4+3) \div 4 = \mathbf{3,75}$; ponderata $1,50 + 0,90 + 1,00 + 0,45 = \mathbf{3,85}$. - Gamma: semplice $(3+4+5+5) \div 4 = \mathbf{4,25}$; ponderata $0,90 + 1,20 + 1,25 + 0,75 = \mathbf{4,10}$.

2. Gamma ha la media più alta sia semplice sia ponderata, ma ha 3 sulla puntualità, sotto la soglia minima di 4: è proprio il criterio su cui Verdi Srl sta cercando di ridurre il rischio. Va quindi esclusa. Tra Alfa e Beta, Alfa ha la media ponderata più alta (4,05 contro 3,85) e una difettosità migliore. **Si sceglie Alfa**, eventualmente negoziando il prezzo, che è il suo punto debole. L'esercizio mostra che pesi e soglie cambiano la decisione rispetto alla semplice media.

Lezione 22 — Il lavoro agile (smart working): regole essenziali per le PMI

OBIETTIVI

- Inquadrare correttamente il lavoro agile come modalità di esecuzione del lavoro subordinato, non come contratto autonomo.
- Redigere l'elenco dei contenuti obbligatori e consigliati dell'accordo individuale.
- Applicare gli adempimenti del datore di lavoro: comunicazione obbligatoria, informativa sulla sicurezza, priorità di accesso.
- Valutare quali attività di una PMI si prestano al lavoro agile e come misurarne i risultati.

PUNTI CHIAVE

- Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del lavoro subordinato (artt. 18-23 L. 81/2017), non un contratto autonomo, e non coincide con il telelavoro.
- Serve un accordo individuale scritto che disciplini prestazione esterna, strumenti, controllo, disciplina, tempi di riposo, disconnessione, durata e recesso.
- Il lavoratore agile ha la stessa parità di trattamento e la stessa tutela di salute, sicurezza e assicurazione INAIL dei colleghi in sede.
- La comunicazione telematica va inviata entro 5 giorni dall'avvio effettivo; l'omissione costa da 100 a 500 euro per lavoratore.
- Hanno priorità i genitori di figli fino a 12 anni, i lavoratori con disabilità grave e i caregiver; le misure ritorsive contro chi chiede il lavoro agile sono nulle.
- Lo smart working funziona se gestito per obiettivi misurabili: lo stesso principio dei contratti scritti con clienti e fornitori (Lezione 13), applicato al lavoro.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **Art. 18, L. 81/2017** — definizione di lavoro agile come modalità di esecuzione del lavoro subordinato; comma 3-bis sulla priorità per genitori di figli fino a 12 anni, lavoratori con disabilità grave e caregiver, con divieto di misure ritorsive.
- **Art. 19, L. 81/2017** — accordo scritto, contenuti, disconnessione, durata, recesso con preavviso di 30 giorni (90 per i lavoratori disabili, a carico del datore) o immediato per giustificato motivo.
- **Art. 20, L. 81/2017** — parità di trattamento economico e normativo con i lavoratori in sede.
- **Art. 21, L. 81/2017** — potere di controllo e disciplinare, nel rispetto dell'art. 4 della L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).
- **Art. 22, L. 81/2017** — sicurezza: informativa scritta almeno annuale al lavoratore e all'RLS.

- **Art. 23, L. 81/2017** (modificato dal D.L. 73/2022 e dalla L. 203/2024) — comunicazione obbligatoria entro 5 giorni; tutela INAIL anche per l'infortunio in itinere. Sanzione per omessa comunicazione: art. 19, comma 3, D.Lgs. 276/2003 (da 100 a 500 euro per lavoratore).
- **D.M. Lavoro n. 149/2022** — modalità telematiche della comunicazione obbligatoria.
- **Protocollo nazionale sul lavoro agile nel settore privato, 7 dicembre 2021** — linee guida su fasce orarie, fascia di disconnessione, divieto di norma dello straordinario, diritto di rifiutare il lavoro agile senza conseguenze disciplinari.
- **Legge 106/2025** — tra le tutele per i lavoratori con patologie oncologiche, croniche o invalidanti, riconosce la priorità di accesso al lavoro agile al rientro dal congedo previsto dalla stessa legge, compatibilmente con le mansioni.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Smart working "sulla parola".** Conseguenza: in caso di infortunio fuori sede o di contestazione disciplinare, nessuna delle parti può provare che cosa era stato concordato. Rimedio: accordo scritto prima dell'avvio.
2. **Dimenticare la comunicazione obbligatoria.** Conseguenza: sanzione da 100 a 500 euro per ogni lavoratore. Rimedio: inserire la comunicazione nella checklist di attivazione (Lezione 18), con scadenza calcolata dall'avvio effettivo.
3. **Controlli a distanza improvvisati.** Software di monitoraggio installati senza rispettare l'art. 4 dello Statuto. Conseguenza: controlli illegittimi e dati non utilizzabili. Rimedio: concordare nell'accordo le modalità di verifica, basandole sui risultati.
4. **Nessuna regola di disconnessione.** Messaggi e telefonate a qualunque ora. Conseguenza: stress, contestazioni sullo straordinario, perdita del vantaggio di conciliazione. Rimedio: fascia di disconnessione scritta e rispettata anche dal titolare.
5. **Negare o ostacolare la richiesta di chi ha priorità con misure punitive.** Conseguenza: misure nulle perché ritorsive o discriminatorie. Rimedio: valutare la richiesta sulla base delle mansioni e motivare per iscritto le scelte organizzative.

ESERCIZIO DI VERIFICA

Verdi Srl estende il lavoro agile ad altri due dipendenti dell'amministrazione e del servizio clienti. Rispondi:

1. L'accordo con il primo dei due viene firmato il 18 settembre, ma il primo giorno effettivo di lavoro agile è il 5 ottobre. Da quale data decorre il termine di 5 giorni per la comunicazione?
2. Se l'azienda dimenticasse la comunicazione per entrambi i nuovi lavoratori e per l'impiegata già in smart working, a quanto ammonterebbe la sanzione minima e massima?
3. L'accordo dell'impiegata è a tempo indeterminato. Se Verdi Srl le consegna il recesso il 2 marzo, da quando ha effetto? E se si trattasse di una lavoratrice disabile ai sensi dell'art. 1 L. 68/1999?

Soluzione

1. Il termine decorre dall'**avvio effettivo** della prestazione in modalità agile, quindi dal 5 ottobre, non dalla data di firma dell'accordo (18 settembre).
2. La sanzione va da 100 a 500 euro **per ciascun lavoratore**: con 3 lavoratori, da $3 \times 100 = 300 \text{ €}$ a $3 \times 500 = 1.500 \text{ €}$.
3. Con preavviso di 30 giorni dal 2 marzo, il recesso ha effetto dal **1° aprile**. Per una lavoratrice disabile il preavviso del datore non può essere inferiore a 90 giorni: effetto non prima del **31 maggio**. In entrambi i casi, il recesso immediato sarebbe possibile solo in presenza di un giustificato motivo.

Lezione 23 — La gestione dei conflitti interni in azienda

OBIETTIVI

- Riconoscere le principali fonti di conflitto in un'organizzazione che cresce e distinguerle dai conflitti "personali".
- Applicare un metodo in cinque passi per gestire un conflitto tra persone o tra reparti.
- Trasformare la soluzione di un conflitto in una regola organizzativa scritta (RACI, soglie, procedure).
- Capire quando serve un terzo neutrale e quali obblighi di tutela ha il datore di lavoro.

PUNTI CHIAVE

- La crescita moltiplica le interfacce tra persone e reparti, quindi le occasioni di conflitto: è fisiologico, non un fallimento.
- Le fonti più frequenti sono responsabilità non chiare, obiettivi in competizione, risorse scarse e comportamenti.
- Il metodo: intervenire presto, separare la persona dal problema, passare dalle posizioni agli interessi, chiarire chi decide, scrivere e verificare la regola.
- Il titolare deve risolvere la struttura del conflitto, non arbitrare ogni singolo episodio.
- Il datore di lavoro ha un obbligo giuridico di tutelare anche la personalità morale dei lavoratori (art. 2087 c.c.).

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **Art. 2087 Codice Civile** (tutela delle condizioni di lavoro) — obbliga l'imprenditore ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la **personalità morale** dei lavoratori. Un conflitto degenerato in comportamenti vessatori non è più solo un problema organizzativo: diventa una responsabilità del datore di lavoro.
- **D.Lgs. 81/2008, art. 28** — la valutazione dei rischi deve comprendere anche lo **stress lavoro-correlato**; conflitti cronici e ruoli poco chiari sono tra i fattori di rischio tipicamente considerati (approfondimento nella guida **Sicurezza sul lavoro**).
- **Legge 4/2021** — ratifica la Convenzione ILO n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro.
- **Modello Thomas-Kilmann** (Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument) — classificazione dei cinque stili di gestione del conflitto.
- **R. Fisher, W. Ury, "Getting to Yes" (1981)** — metodo di negoziazione basato su separare le persone dal problema e concentrarsi sugli interessi anziché sulle posizioni.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Aspettare che "si sistemi da solo".** Conseguenza: il conflitto si cronicizza, coinvolge altri colleghi e diventa personale. Rimedio: intervenire al primo episodio ripetuto.
2. **Arbitrare ogni caso invece di cambiare la regola.** Conseguenza: il titolare torna collo di bottiglia e il conflitto si ripresenta. Rimedio: dopo il secondo caso simile, scrivere una regola.
3. **Discutere di persone invece che di fatti.** Conseguenza: le parti si difendono invece di cercare soluzioni. Rimedio: portare dati (ritardi, ordini, date).
4. **Obiettivi di reparto incompatibili.** Premiare le vendite solo sul fatturato e il magazzino solo sulle scorte basse crea un conflitto strutturale. Rimedio: almeno un obiettivo comune (per esempio la percentuale di consegne puntuali).
5. **Sottovalutare i segnali di vessazione.** Conseguenza: responsabilità del datore ai sensi dell'art. 2087 c.c. Rimedio: canale di segnalazione chiaro e intervento tempestivo, con supporto del consulente del lavoro.

ESERCIZIO DI VERIFICA

In Verdi Srl nasce un nuovo conflitto: gli addetti vendita concedono ad alcuni clienti professionali pagamenti a 60 giorni per chiudere gli ordini, mentre l'amministrazione chiede di rispettare i 30 giorni previsti dalle condizioni generali di vendita (Lezione 14), anche perché il DSO aziendale è già di 66 giorni (guida Controllo di gestione, Lezione 14).

1. I 5 clienti coinvolti acquistano complessivamente 120.000 € l'anno. Quanto credito in più resta mediamente immobilizzato passando da 30 a 60 giorni?
2. Proponi una regola RACI che risolva il conflitto.

Soluzione

1. Credito medio aggiuntivo = $120.000 \times (60 - 30) \div 365 = 9.863 \text{ € circa}$ di cassa in meno, in modo permanente finché la condizione resta in vigore.
2. Una regola possibile: le dilazioni fino a 30 giorni sono decise dall'addetto vendita (R/A); le dilazioni oltre i 30 giorni sono proposte dall'addetto vendita (R), con consultazione obbligatoria dell'amministrazione sullo stato dei pagamenti del cliente (C) e decisione del responsabile vendite (A), entro un tetto complessivo di esposizione per cliente; il titolare è informato mensilmente dell'elenco delle dilazioni concesse (I). L'indicatore di verifica è il DSO per singolo cliente (guida Controllo di gestione, Lezione 14). È la stessa logica delle soglie di delega della Lezione 4 applicata alle condizioni di pagamento.

Lezione 24 — Il passaggio da PMI familiare a struttura manageriale: quando e come professionalizzare il management

OBIETTIVI

- Distinguere i tre piani di un'impresa familiare: famiglia, proprietà, gestione.
- Riconoscere i segnali che rendono necessario inserire manager esterni.
- Impostare l'inserimento di un manager: ruolo, deleghe, poteri formali, obiettivi, integrazione con la famiglia.
- Valutare in termini economici e organizzativi le alternative per coprire una competenza mancante.

PUNTI CHIAVE

- In un'impresa familiare si sovrappongono famiglia, proprietà e gestione: molti problemi nascono dal confondere questi tre piani.
- Si professionalizza quando le competenze richieste da una funzione non sono più presenti in famiglia a un livello adeguato.
- Un manager esterno funziona se ha un ruolo definito, poteri formali, obiettivi misurabili, accesso alle informazioni e il rispetto della famiglia.
- Proprietà e indirizzo strategico possono restare in famiglia; i ruoli operativi specialistici vanno affidati a chi ha le competenze.
- La successione nella proprietà e quella nella gestione sono due passaggi distinti, da pianificare separatamente.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

- **Art. 2086, secondo comma, Codice Civile** — dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati: inserire competenze professionali quando mancano è una delle risposte a questo dovere.
- **Art. 2475 Codice Civile** — amministrazione della Srl: l'istituzione degli assetti di cui all'art. 2086 spetta esclusivamente agli amministratori, che restano responsabili anche quando delegano compiti operativi ai manager.
- **Artt. 2203 e 2209 Codice Civile** — l'**istitutore** è chi è preposto dal titolare all'esercizio dell'impresa o di una sua sede secondaria o ramo; il **procuratore** è chi, in base a un rapporto continuativo, ha il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposto a essa. Alla procura si applicano le regole di pubblicità nel Registro delle Imprese e di modifica e revoca (artt. 2206 e 2207).

- **Artt. 768-bis e seguenti Codice Civile** (patto di famiglia) — contratto con cui l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda o le partecipazioni a uno o più discendenti: uno strumento per pianificare la successione nella **proprietà**, distinta dalla successione nella gestione.
- **Modello dei tre cerchi** (R. Tagiuri, J. Davis, 1982) — schema di riferimento per l'analisi dei ruoli nelle imprese familiari.

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Pensare che "essere di famiglia" garantisca la competenza.** Conseguenza: funzioni chiave gestite sotto il livello richiesto, crescita rallentata. Rimedio: valutare le competenze con gli stessi criteri usati per un esterno.
2. **Assumere un manager senza dargli poteri.** Conseguenza: il manager diventa un consulente interno senza autorità e se ne va. Rimedio: deleghe e procure scritte, con limiti chiari.
3. **Lasciare che i familiari scavalchino il manager.** Conseguenza: perdita di autorevolezza e confusione nei collaboratori. Rimedio: regole di comunicazione concordate in famiglia prima dell'inserimento.
4. **Confondere successione nella proprietà e successione nella gestione.** Conseguenza: un erede viene messo a capo dell'azienda solo perché erediterà le quote. Rimedio: pianificare separatamente i due passaggi (per la proprietà, anche con strumenti come il patto di famiglia).
5. **Manager senza obiettivi misurabili.** Conseguenza: impossibile valutare se l'inserimento funziona. Rimedio: obiettivi collegati al piano industriale e verificati periodicamente.

ESERCIZIO DI VERIFICA

Per la funzione finanza, Verdi Srl confronta due alternative:

- **A)** assunzione di un manager finanza a tempo pieno con retribuzione lorda annua di 45.000 €;
 - **B)** un manager finanza a tempo parziale, condiviso con altre aziende, presente 3 giornate al mese, con un compenso di 1.200 € a giornata (preventivo ipotetico ricevuto dall'azienda).
1. Stima il costo annuo di ciascuna alternativa, usando per l'alternativa A la regola pratica della Lezione 9 (costo aziendale circa il 40% sopra il lordo).
 2. Quali elementi non economici devono entrare nella decisione?

Soluzione

1. Alternativa A: $45.000 \times 1,4 = \mathbf{63.000 \text{ €}}$ circa l'anno. Alternativa B: $3 \text{ giornate} \times 12 \text{ mesi} \times 1.200 \text{ €} = \mathbf{43.200 \text{ €}}$ l'anno. La differenza è di **19.800 €** a favore dell'alternativa B.
2. Elementi da valutare: la quantità reale di lavoro (la tesoreria quotidiana e i rapporti con la banca richiedono presenza continua o bastano 3 giornate al mese?); la continuità e la

conoscenza dell'azienda, maggiori con un dipendente; la possibilità di far crescere internamente una persona; la disponibilità del manager a tempo parziale nei momenti critici (per esempio durante l'istruttoria del finanziamento). Una soluzione frequente è iniziare con l'alternativa B e passare all'assunzione quando il carico di lavoro lo giustifica, inserendo il passaggio come tappa del piano industriale (Lezione 20).

Lezione 25 — Caso pratico riassuntivo: la riorganizzazione di Verdi Srl

OBIETTIVI

- Ricostruire l'intero percorso di riorganizzazione di Verdi Srl, collegando ogni strumento alla lezione in cui è stato introdotto.
- Riconoscere l'ordine logico degli interventi (organizzazione → persone → struttura) e le dipendenze tra uno strumento e l'altro.
- Misurare i risultati di una riorganizzazione con indicatori concreti, prima e dopo.
- Applicare lo stesso schema diagnostico a un'azienda diversa, stabilendo le priorità.

PUNTI CHIAVE

- Verdi Srl è passata da 5 persone gestite interamente dal titolare a 20 dipendenti, 2 punti vendita e 4 responsabili di funzione, seguendo la sequenza organizzazione → persone → struttura.
- Gli strumenti "spina dorsale" della guida (RACI, delega con soglie, obiettivi SMART, regole scritte) ritornano in quasi ogni lezione e si rafforzano a vicenda.
- Una riorganizzazione si misura con indicatori prima e dopo: telefonate di autorizzazione, ore di riunione, ritardi nelle consegne, dipendenza dai fornitori, DSO.
- La gestione aziendale si collega direttamente ai numeri delle altre guide: contabilità analitica, KPI finanziari, business plan, DSCR, allerta della crisi.
- Non serve fare tutto insieme: serve sapere in che ordine farlo, con un calendario realistico per fasi.

 **Se hai seguito la guida fin qui:** hai lo schema completo per fare la stessa cosa nella tua azienda, un passo alla volta — non serve farlo tutto insieme, ma sapere in che ordine farlo (organizzazione → persone → struttura) evita di costruire i livelli successivi su fondamenta che non reggono ancora.

NORME, PRINCIPI E RIFERIMENTI

Il caso riassuntivo richiama i riferimenti principali dell'intera guida:

- **Art. 2086, secondo comma, Codice Civile** — dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati: organigramma, deleghe, processi scritti e cruscotto sono il contenuto concreto di questo dovere in una PMI.

- **Artt. 1321 e seguenti, 1456, 1523, 1742 e seguenti Codice Civile** — contratti in generale, clausola risolutiva espressa, riserva di proprietà, contratto di agenzia (Lezioni 13-15).
- **D.Lgs. 231/2002** — termini di pagamento e interessi moratori nelle transazioni commerciali (Lezioni 14 e 21).
- **CCNL applicato** (per Verdi Srl, CCNL Commercio) e **aliquote contributive INPS** — inquadramento e costo del lavoro (Lezioni 8-9).
- **Legge 81/2017, artt. 18-23** — lavoro agile (Lezione 22).
- **Art. 2087 Codice Civile e D.Lgs. 81/2008** — tutela delle condizioni di lavoro e valutazione dei rischi, compreso lo stress lavoro-correlato (Lezione 23).
- **Artt. 2203, 2209, 2475 e 768-bis Codice Civile** — institori e procuratori, amministrazione della Srl, patto di famiglia (Lezione 24).

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Partire dalla fine.** Assumere un manager o aprire un secondo punto vendita prima di avere ruoli, deleghe e processi chiari. Conseguenza: la complessità aumenta su una struttura che non la regge. Rimedio: rispettare la sequenza organizzazione → persone → struttura.
2. **Fare tutto insieme.** Conseguenza: il team è sommerso dai cambiamenti e nessuno strumento viene consolidato. Rimedio: un calendario per fasi, come quello del Passo 7.
3. **Riorganizzare senza misurare.** Conseguenza: impossibile capire se i cambiamenti funzionano. Rimedio: indicatori "prima e dopo" per ogni intervento, come nella tabella del Passo 5.
4. **Scrivere le regole e non aggiornarle.** Conseguenza: organigramma, RACI e procedure smettono di corrispondere alla realtà e nessuno li usa più. Rimedio: revisione almeno annuale, in occasione del budget.
5. **Dimenticare il titolare.** Il titolare che delega deve cambiare anche il proprio ruolo: meno esecuzione, più indirizzo, controllo dei risultati e cura delle persone chiave. Conseguenza, se non lo fa: riprende le decisioni delegate e il sistema torna al punto di partenza.

ESERCIZIO DI VERIFICA

Gialli Srl è una società di distribuzione di articoli idraulici con 18 dipendenti, ricavi di 730.000 € e un solo titolare. La situazione:

- tutti i 18 dipendenti riportano direttamente al titolare, che dedica circa 3 ore al giorno a rispondere a richieste di autorizzazione;
- il 90% degli acquisti proviene da un unico fornitore, mai valutato in modo strutturato;
- con i clienti professionali non esistono contratti scritti; le condizioni di pagamento previste sono a 30 giorni, ma il DSO è di 75 giorni;
- la fatturazione elettronica e i solleciti sono gestiti solo da un impiegato, senza procedure scritte.

1. Associa ogni problema alla lezione (o alle lezioni) della guida che fornisce lo strumento per risolverlo.
2. Stabilisci l'ordine di priorità degli interventi, motivandolo.
3. Calcola i crediti verso clienti oggi e quanta cassa si libererebbe riportando il DSO a 45 giorni.
4. Il titolare vuole nominare un responsabile commerciale con retribuzione lorda annua di 38.000 €: stima il costo aziendale annuo.

Soluzione

1. Associazione problemi-lezioni: - 18 riporti diretti e 3 ore al giorno di autorizzazioni → organigramma (Lezione 2), RACI (Lezione 3), soglie di delega (Lezione 4), secondo livello di responsabilità (Lezione 16), oltre il limite di 7-8 riporti diretti. - Fornitore unico al 90% → vendor rating e fornitore alternativo (Lezione 21), rischio di continuità (Lezione 18). - Nessun contratto scritto e DSO a 75 giorni → contratto quadro e condizioni generali con interessi di mora (Lezioni 13-14), KPI e cruscotto (Lezioni 11-12), regola RACI sulle dilazioni (Lezione 23). - Impiegato unico senza procedure → processi scritti (Lezione 18).
2. Ordine di priorità: **prima** organigramma, RACI e soglie di delega, perché liberano il tempo del titolare (3 ore al giorno) senza il quale nessun altro intervento può essere seguito; **poi** la checklist delle attività amministrative critiche, perché l'assenza dell'impiegato fermerebbe fatturazione e solleciti; **quindi** contratti scritti e regole sulle dilazioni, che agiscono sul DSO; **infine** vendor rating e qualificazione di un fornitore alternativo, e la nomina dei responsabili di secondo livello. Il rischio fornitore è rilevante, ma un sistema di valutazione richiede tempo e dati: va avviato quando il titolare ha recuperato capacità di gestione.
3. Crediti oggi = $730.000 \times 75 \div 365 = 150.000 \text{ €}$. Con DSO a 45 giorni: $730.000 \times 45 \div 365 = 90.000 \text{ €}$. Cassa liberata: $150.000 - 90.000 = 60.000 \text{ €}$. Riportando il DSO ai 30 giorni contrattuali i crediti scenderebbero a 60.000 €, ma un obiettivo intermedio a 45 giorni è più realistico per il primo anno (obiettivo SMART, Lezione 5).
4. Costo aziendale stimato: $38.000 \times 1,4 = 53.200 \text{ €}$ circa l'anno, con la regola pratica della Lezione 9 (da verificare con il consulente del lavoro sul CCNL effettivamente applicato).

Materiale didattico a scopo formativo, aggiornato alla normativa in vigore alla data di pubblicazione. Non sostituisce una consulenza professionale personalizzata. © SkillEasy — riproduzione e diffusione vietate.